

🏠 Início > Tributos

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

STJ: não cabe novo pagamento de honorários após parcelamento que inclui a cobrança

Decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos

Katarina Moraes

20/01/2026 | 06:44

Atualizado em 20/01/2026 às 09:58



Créditos: freepik

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos repetitivos, que não é devida nova condenação em honorários advocatícios quando o contribuinte desiste ou renuncia dos embargos à execução fiscal para aderir a um programa de recuperação fiscal, se o parcelamento já inclui a cobrança dessa verba.

O caso teve origem em disputa entre o Estado de Minas Gerais e a empresa Energisa Minas Rio – Distribuidora de Energia S.A.. A Fazenda estadual pretendia receber honorários adicionais após o contribuinte desistir da ação para aderir ao programa de parcelamento, mas a corte entendeu que tal cobrança configuraria duplicidade de pagamento.

Esta reportagem foi antecipada a assinantes JOTA PRO **Tributos em 12/11 de 2025. Conheça a plataforma do JOTA** **de monitoramento tributário para empresas e escritórios, que** **traz decisões e movimentações do Carf, STJ e STF**

O relator, ministro Gurgel de Faria, votou pelo desprovimento do recurso do Estado e foi seguido pelos demais ministros. Em seu voto, ele citou o artigo 827 do Código de Processo Civil (**CPC**), destacando que os honorários advocatícios têm como objetivo remunerar o trabalho do advogado no curso da execução e não podem ser cobrados novamente quando já incluídos no valor do débito negociado administrativamente.

Receba de graça todas as sextas-feiras um resumo da **semana tributária no seu email**

O caso foi julgado nos REsps 2158358e 2158602 (**Tema 1317**). 



KATARINA MORAES

Repórter em Brasília. Atua na cobertura de tributos no STF e STJ. Antes, foi editora-assistente no Poder360, repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e trainee no Estadão. Formada em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco. E-mail: katarina.moraes@jota.info

TAGS

EXECUÇÃO FISCAL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

JOTA PRO TRIBUTOS

RECUPERAÇÃO FISCAL

SOCIAL

COMPARTILHAR



JOTA

Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

Apostas da
Semana

Impacto nas
Instituições

Risco Político

Alertas

PRO TRIBUTOS

Apostas da
Semana

Direto do
CARF

Direto da
Corte

Direto do
Legislativo

Matinal

Relatórios
Especiais

PRO TRABALHISTA

Apostas da
Semana

Direto da
Corte

Direto da
Fonte

Giro nos TRT's

Relatório
Especial

PRO SAÚDE

Apostas da
Semana

Bastidores
da Saúde

Direto da
Anvisa/ANS

Direto da
Corte

Direto do
Legislativo

Matinal

Relatório
Especial

EDITORIAS

Executivo

Legislativo

STF

Justiça

Energia

Opinião e
Análise

Coberturas
Especiais

Direito
trabalhista

Eleições
2026

SOBRE O JOTA

Estúdio
JOTA 

Ética JOTA 

Política de
Privacidade 

Política de
diversidade 

Seus Dados 

Termos de
Uso 

Quem
Somos 

Blog 